

1500369-29.2021.8.26.0633
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Bruno Nascimento Troccoli
Comarca: Mongaguá
Foro: Foro de Mongaguá
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 05/04/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARCOS GABRIEL OLIVEIRA NASCIMENTO DE ASSIS e outro

Juiz de Direito: Dr. Bruno Nascimento Troccoli

Vistos.

MARCOS GABRIEL OLIVEIRA NASCIMENTO DE ASSIS e PATRICK SANTANA MENDES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mongaguá
Foro de Mongaguá
2ª Vara
Avenida São Paulo, 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500369-29.2021.8.26.0633 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500369-29.2021.8.26.0633
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARCOS GABRIEL OLIVEIRA NASCIMENTO DE ASSIS e outro

Juiz de Direito: Dr. Bruno Nascimento Troccoli

Vistos.

MARCOS GABRIEL OLIVEIRA NASCIMENTO DE ASSIS e PATRICK SANTANA MENDES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (por duas vezes em concurso formal - art. 70, CP) c/c art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90 e no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (por três vezes em concurso formal - art. 70, CP) c/c art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, estando as cadeias delituosas ligadas entre si por meio do concurso material de crimes (art. 69, caput, do Código Penal), porque no dia 10 de dezembro de 2021, às 21h51,

na margem do rio Mongaguá - ao lado da escola Aracy Leda Bauer -, Pedreira, nesta cidade e comarca de Mongaguá, na companhia do adolescente I.O.C.D.S., ajustados em unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante grave ameaça consistente na menção de estarem armados, (fato 1) subtraíram, em proveito comum, coisa alheia móvel, consistente em uma bolsa, um aparelho celular (marca Iphone), um cartão bancário e uma cédula de identidade pertencentes a Danielle Cristina Alves Pereira e um aparelho celular (marca Samsung), uma mochila e a quantia de R\$ 100,00 pertencentes a Ruan Kaliei Silva.

Consta ainda que, (fato 2) na mesma data, em horário a ser esclarecido, embaixo da Rodovia - em um acesso ao Rio Mongaguá - próximo a um quiosque -, Pedreira, nesta cidade e comarca de Mongaguá, MARCOS GABRIEL OLIVEIRA NASCIMENTO DE ASSIS e PATRICK SANTANA MENDES, na companhia do adolescente I.O.C.D.S., ajustados em unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante grave ameaça consistente na menção de estarem armados, subtraíram, em proveito comum, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular (marca Motorola) pertencente a Pedro Rafael Ferreira da Silva; uma bolsa contendo diversos cosméticos e a quantia de R\$ 22,00 pertencentes a Daniella Zacchi Pupo Mercias e uma mochila, um cartão bancário, uma pasta contendo documentos e um cartão de transporte pertencentes a Renan Rafael de Lima Dias.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local dos crimes acima apontados, MARCOS GABRIEL OLIVEIRA NASCIMENTO DE ASSIS e PATRICK SANTANA MENDES corromperam I.O.C.D.S., qualificado às fls.13 com ele praticando as infrações penais acima descritas.

'Segundo o apurado, Danielle Cristina e Ruan, caminhavam pela margem do rio Mongaguá, próximos à escola Aracy Leda Bauer, quando os denunciados, acompanhados do adolescente infrator, aproximaram-se das vítimas e, fazendo menção de estarem armados, anunciaram o assalto. À ocasião, MARCOS GABRIEL e PATRICK subtraíram os bens acima indicados. Ato contínuo, os denunciados e o adolescente empreenderam fuga a pé. Após a consumação do primeiro roubo, os denunciados e o adolescente encontraram os ofendidos Pedro, Renan e Daniella caminhando pela via pública sendo que, no momento em que as vítimas pretendiam passar por baixo da rodovia, em um acesso ao lado do rio Mongaguá - próximo a um quiosque - foram abordados por MARCOS GABRIEL, PATRICK e pelo adolescente. Na oportunidade os denunciados, fazendo menção de estarem armados, anunciaram o assalto e exigiram das vítimas a entrega de seus bens. Após, fugiram correndo. Daniella acionou a Polícia Militar que, mediante cerco no local apontado, logrou êxito em encontrar MARCOS GABRIEL, PATRICK e o adolescente, os quais detinham a posse dos bens subtraídos. Em solo policial, MARCOS GABRIEL foi indubitavelmente reconhecido por Danielle Cristina, Ruan, Pedro, Daniella e Renan (fls. 31, 36, 41, 45 e 51) e PATRICK foi reconhecido por Daniella e Renan (fls. 46 e 52).'

A denúncia foi recebida às fls. 260/263 e os réus foram citados às fls. 303.

A resposta à acusação foi apresentada às fls. 273/275.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento foram produzidas as provas postuladas pelas partes.

Em alegações finais as partes se manifestaram.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva do Estado é procedente.

A materialidade do delito veio comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01); Boletim de Ocorrência nº 2749/2021 (fls. 16/22); Auto de Exibição e Apreensão (fls.23/25); e relato das vítimas.

A responsabilidade criminal dos acusados, por sua vez, restou suficientemente demonstrada no conjunto probatório.

Os réus em solo policial manifestaram o desejo de ficar em silêncio e esclarecer sobre os fatos em juízo.

Em juízo Marcos Gabriel contou que morava com Patrick e o filho dele estava

sofrendo com sarnas. Procuraram emprego e não encontraram. Tiveram a ideia de roubar e no dia, Ítalo (a quem não sabia se tratar de adolescente) foi até a casa deles e os convidou para ir assaltar no centro, onde havia mais gente. Lá chegando, viu o casal, encostou o celular nas costas do rapaz para fazer ele acreditar que seria uma arma e anunciou o assalto. Os demais recolheram os pertences. Nisto correram e no caminho da fuga realizaram novo assalto abordando outra família. Neste segundo evento, estava com o celular na cintura. Levantou a camisa para mostrar parte do celular a fim de fazer com que as vítimas acreditassem que se tratava de uma arma. Subtraíram também bens delas. Afirmou que o local da primeira abordagem era escuro e o da segunda, mais claro.

Em juízo Patrick disse que estava passando muita necessidade com o seu filho. Conheceu Ítalo, que não sabia se tratar de pessoa menor de idade. Relatou que Ítalo lhes chamaram para ir no centro roubar, pois poderiam fazer um bom dinheiro. Lá chegando, próxima a uma escola, viu duas pessoas sentadas num banco. Marcos tinha um celular meio prateado. Lá, antes dele apontar o celular para a vítima, entravam na frente para não mostrara para elas que não era uma arma, a fim de evitar que reagissem. Mandavam as vítimas olharem para baixo para não ver que não tinham arma. Recolheram os pertences deles. Correram em direção ao bairro pedreira. No caminho encontraram a família. O adolescente correu na frente e anunciou o assalto. Para não deixar ele sozinho, atou juntamente. Marcos só mostrou o celular que estava na cintura, para simular uma arma. Chegando na Pedreira o adolescente mandou Marcos jogar o celular fora, o que foi feito. Consigo haviam mochilas, bolsas e celulares. Afirmou que o local da abordagem era escuro.

A vítima Danielle em solo policial disse que ''encontrava-se na margem do rio Mongagua com o amigo Ruan, ao lado da escola Araci Leda Bauer, quando aproximaram-se a pé três indivíduos, dois negros, magros e um branco com blusa moletom azul; Que, este ultimo individuo puxou das vestes algo parecido com um revolver preto e apontou em direção da declarante e de seu amigo, anunciando roubo; Que, os indivíduos subtraíram da vitima uma bolsa preta a qual continha um aparelho celular marca apple iphone 11, um cartão banco nubank, vinte reais em espécie, cédula de identidade e a chave de sua casa; Que, de seu amigo foi levado a mochila com o aparelho celular dele; Que, após o roubo os tres individuos fugiram a pé margeando o rio sentido bairro da pedreira, lado morro; Que, posteriormente ficaram sabendo que os individuos haviam sido detidos pela Policia Militar e trazidos para esta Unidade Policial, onde a declarante efetuou o reconhecimento pessoal de cada um dos individuos detido, tendo a declarante reconhecido sem qualquer sombras de duvidas os individuo Marcos Gabriel Nascimento de Assis e o individuo Italo Oliveira Cardoso da Silva como sendo dois dos autores do roubo, não tendo condições de reconhecer o terceiro individuo. Reconheceu também seus pertences subtraídos, os quais foram-lhe entregues.''

Em juízo disse que estavam (ela e Ruan) sentados no banco quando então observou que havia três jovens parados no muro da escola. Na sequentes eles se aproximaram rapidamente, anunciaram o assalto e apontaram uma arma para o Ruan. Agarrou a sua bolsa, mas eles puxaram até conseguir. Gritou que estava sem dinheiro para voltar para casa, quando um deles disse "eu vou jogar". Por conta disso os seguiu, correndo atrás deles. No caminho viu um grupo de pessoas que também foi assaltado pelos sujeitos. A prisão deles se deu perto da pedreira. O capaz que estava com a arma (que parecia muito com uma arma de verdade) era um mais branco, com um cabelo bem curto. Os dois outros jovens era um negro e um mais claro. O mais escuro foi o que puxou a sua bolsa e eram quem estava com a mochila amarela, no momento da prisão. Os outros dois estavam com uma outra mochila, que era de Ruan. Em juízo, reconheceu o réu Patrick como sendo o sujeito que estava com a arma.

A vítima Ruan na delegacia declarou que '' encontrava-se na margem do rio Mongaguá com a amigo Daniele ao lado da escola Araci Leda Bauer, quando aproximaram-se a pé tres individuos, dois negros, magros e um branco com blusa moletom azul; Que, este ultimo individuo puxou das vestes algo parecido com um revolver preto e apontou em direção do declarante e de sua amiga, anunciando roubo e pedindo os objetos, tendo inclusive tal individuo o ameaçado colocando a arma em sua cabeça; Que, os individuos subtraíram da vitima uma mochila de cor preta a qual continha seu

aparelho celular marca Samasung A-30 e na capinha haviam cem reais em especie; Que, de Daniele foi levado a bolsa preta dela a qual continha um celular e documento e cartão bancario; Que, após o roubo os tres individuos fugiram a pé margeando o rio sentido bairro da pedreira, do lado morro; Que, posteriormente ficaram sabendo que os individuos haviam sido detidos pela Policia Militar e trazidos para esta Unidade Policial, onde o declarante efetuou o reconhecimento pessoal de cada um dos individuos detido, tendo o declarante reconhecido sem qualquer sombras de duvidas os individuo Marcos Gabriel Nascimento de Assis e o individuo Italo Oliveira Cardoso da Silva como sendo dois dos autores do roubo, não tendo condições de reconhecer o terceiro individuo pois não ter guardado sua fisionomia. Reconheceu também seus pertences subtraídos os quais foram-lhe entregues.''

Em juízo, confirmou o que disse em solo policial. Contou que o local era escuro. Relatou que num primeiro momento acreditou que a arma era de verdade e que depois, pela percepção do motoqueiro que ajudou na captura do réu e pelo que viu na fuga, concluiu que seria um simulacro. Também em juízo reconheceu ambos os réus. A vítima Pedro em sede policial relatou que ''estava junto com o amigo Renan Rafael e com a amiga Daniella, onde acompanhavam ela até a casa dela no bairro Pedreira, e quando iam passar por baixo da Rodovia em um acesso ao lado do Rio Mongagua, proximo a um quiosque, tres individuos aproximaram-se por tras, vindos da praia, onde um deles, de blusa azul, mais branquinho, o qual estava com um objeto em uma das mãos ao lado de uma das pernas parecido com um revolver cor preta, o qual anunciou roubo e subtraiu do declarante um aparelho de telefonia celular marca Motorola G7 Play, e de seus amigos levou a mochila amarela de Renan e a bolsinha com pertences de Daniella; Que, após o roubo os individuos fugiram correndo sentido bairro Pedreira, tentaram segui-los porém não conseguiram sendo certo que Daniella conseguiu ligar para a Policia Militar que fez cerco pelo local conseguiu deter os tres individuos; Que, o declarante veio até esta Unidade Policial onde efetuou o reconhecimento pessoal em separado dos individuos detidos, tendo somente reconhecido sem qualquer sombras de duvidas o individuo MARCOS GABRIEL OLIVEIRA NASCIMENTO DE ASSIS, afirmando queapós visualizar os outros dois individuo, não ter condições de reconhece-los com total certeza, haja vista não te-los visualizado com clareza.''

Em juízo confirmou o que disse anteriormente. Contou que achava que a arma não era de verdade. Reconheceu o réu Marcos, como sendo o rapaz que estava armado. A vítima Daniella em fase inquisitiva informou que ''estava retornando para a casa com os amigos Renan e Pedro, quando iam passar para o outro lado da Rodovia, por um acesso por baixo desta, foram surpreendidos por tres individuos que vieram por tras, onde um deles, de blusa moleton mostrou uma especie de revolver preto, anunciando roubo; Que, os individuos subtraíram da declarante sua bolsa de cor marrom a qual continha alguns cosmesticos, vinte reais em espécie o RG de seu irmão Rafael e a chave de casa, assim como roubaram o celular de Pedro e a mochila amarela de Renan; Que, após o roubo o trio fugiu correndo sentido morro, a declarante ligou para a Policia Miliatar informando o roubo e destino tomado por estes, e logo em seguida foi feito um cerco no bairro onde detiveram os tres individuos; Que, a declarante aqui presente reconheceu sua bolsa com os pertences subtraídos, assim com efetuou o reconhecimento pessoal dos detidos, sendo certo que a declarante reconheceu sem qualquer sombra de duvidas o individuo MARCOS GABRIEL OLIVEIRA NASCIMENTO DE ASSIS e PATRICK SANTANA MENDES como sendo dois dos autores do roubo, e quanto ao terceiro informa que não o visualizou com clareza no momento do roubo, não tendo condições de reconhece-lo. Nada mais disse nem lhe foi perguntado.''

Em juízo igualmente confirmou o relato da fase inquisitiva. Reconheceu o réu Marcos A vítima Renan em solo policial disse que ''estava retornando para a casa com os amigos Pedro e Daniela, estavam indo pela rua de acesso por baixo da rodovia para acessarem o Bairro Pedreira, quando na esquina daquela rua, próximo a um quiosque ao lado do Rio Mongaguá e uma tubulação da Sabesp foram surpreendidos por três individuos que vieram por tras, onde um deles, de blusa moleton mostrou uma algo parecido com um revolver preto, não sabendo o declarante informar se era verdadeira ou não, os quais anunciaram roubo; Que, os individuos subtraíram do declarante sua

mochila amarela a qual tinha uma pasta com alguns documentos seus, um cartão bancário Next e um cartão de ônibus da empresa ação; Que, de Daniele foi levado uma bolsa de cor marrom a qual alguns pertences dela e de pedro foi roubado o celular dele; Que, após o roubo o trio fugiu correndo sentido morro, tendo Daniela ligado para a Polícia Militar informando o roubo e destino tomado por estes, e logo em seguida foi feito um cerco no bairro onde detiveram os três indivíduos; Que, o declarante aqui presente reconheceu sua mochila amarela com a pasta e os cartões, assim com efetuou o reconhecimento pessoal dos detidos, sendo certo que o declarante reconheceu sem qualquer sombra de duvidas os indivíduos MARCOS GABRIEL OLIVEIRA NASCIMENTO DE ASSIS, PATRICK SANTANA e ITALO OLIVEIRA CARDOSO como sendo os autores do roubo.''

Em juízo, confirmou o que tinha dito anteriormente. Reconheceu, sem sombra de dúvidas, ambos os réus.

A policial militar Karina relatou em fase inquisitiva que ''foi irradiado via COPOM que tres individuos haviam acabado de praticar roubo contra tres jovens e que os autores estariam pelo bairro da Pedreira, sendo perseguidos por populares pela Rua Giacomo Zorzi; Que, a depoente informa que sua guarnição se dirigiu para o bairro, na rua indicada onde foram informados por populares que os tres individuos que estavam a pé haviam corrido pelas ruas cada um em uma direção; Que, além da viatura da depoente, outras duas viaturas prestaram apoio e realizaram cerco pelas ruas do bairro, onde o individuo posteriormente identificado como PATRICK SANTANA MENDES se encontrava correndo na Rua Suzano R.Diroz, o qual foi detido com uma mochila de cor amarela, a qual continha em seu interior outras duas bolsas, uma acertado com uma faca; Que, o individuo identificaco como MARCOS GABRIEL OLIVEIRA NASCIMENTO DE ASSIS e o adolescente ITALO OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA foram localizados e detidos pelos Policiais Militares Crispim e Valtemir escondidos dentro de um terreno baldio, na Rua Geni Firmino, defronte ao numeral 13 e em poder destes havia uma mochila de cor preta e um aparelho celular marca Motorola, também subtraído de uma das vítimas; Que, a arma ou o objeto utilizado pelos individuos para ameaçar as vítimas não foi localizado; Que, as vítimas RUAN KALIEL e DANIELE foram localizadas e relataram que encontravam-se às margens do Rio Mongaguá, ao lado da Escola Araci Bauer, quando foram abordados por tres individuos a pé, onde um deles portando uma especie de arma de fogo, anunciaram roubo, e subtraíram o seguinte: da vitima Ruan, 01 mochila preta, 01 aparelho de telefonia celular Samsung A30 e R\$100,00 em especie que estava na capinha do celular, e da vitima Danielle Cristina foi subtraído uma bolsa preta, um aparelho de telefonia celular Iphone 11, um cartão bancário Nubank, R\$ 20,00 em especie, chave de casa e a cedula de identidade; Que, já as vítimas Pedro Rafael, Renan Rafael informaram que estavam acompanhando a vitima Daniela Zacchi a pé até a casa dela, no bairro Pedreira, quando foram abordados próximo a um quiosque ao lado do rio Mongagua perto da antiga linha ferrea, pelos mesmos tres individuos, onde um deles também portando algo similar como arma de fogo anunciou roubo, subtraindo da vitima Pedro Rafael um aparelho celular motorola modelo g7, da vitima Renan Rafael foi subtraído uma bolsa amarela contendo uma pasta plastica com documentos, um cartão do Banco Next e um cartão de onibus da empresa Ação; Que, a vitima Daniella Zacchi informou que teve roubada uma bolsa marrom contendo cosmeticos como baton, esmalte, etc e a chave da casa e vinte reais em especie e o documento de seu irmão; Que todas as vítimas compareceram nesta Unidade Policial onde efetuaram o reconhecimento pessoal individualizado de cada um dos autores, bem como dos objetos que foram apreendidos em poder dos autores, os quais foram-lhes restituídos (...).

Em juízo, confirmou que recebeu relato de todas as vítimas acerca do roubo. Contou que sua equipe obteve êxito em deter Patrick, com quem estava uma bolsa amarela e dentro dela outros objetos.

No mesmo sentido foi o relato do PM Paulo.

Os policiais militaes Valtemir e Antonio, relataram no mesmo sentido, em sede policial que ''(...) foi irradiado via Copom que havia ocorrido roubo a transeuntes e que os individuos estariam pelas ruas do bairro Pedreira, nesta cidade de Mongaguá; Que, deslocaram-se com a viatura, em apoio à viatura dos Policiais Karina e Lopes, onde realizaram cerco pelas ruas; Que, durante o cerco avistaram dois

indivíduos correndo pela Rua Geni Firmino, os quais ao avistarem a viatura pularam o muro de um terreno baldio daquela rua, porém foram localizados escondidos em meio ao matagal daquele terreno, e no chão próximo a eles foi encontrado uma mochila de cor preta a qual continha em seu interior um aparelho de telefonia celular marca Samsung, com cem reais por dentro da capinha; Que, os indivíduos foram identificados como sendo MARCOS GABRIEL OLIVEIRA NASCIMENTO DE ASSIS e o adolescente ITALO OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA, os quais foram conduzidos para esta Unidade Policial, assim como o outro indivíduo que foi detido pelos Policiais Karina e Lopes junto com o restante da rés furtiva; Que, as vítimas compareceram nesta Unidade Policial e efetuaram o reconhecimento pessoal dos autores e dos objetos, sendo certo que estas informaram que foram abordadas pelos indivíduos capturados os quais lhes roubou pertences pessoais.''

Em juízo reiteraram o que disseram.

Pois bem.

Não é demais lembrar que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítimas, quando harmônicas, coesas e isentas (como no caso em apreço) recebe especial relevo no acervo probatório, pois, normalmente, são as únicas que possuem contato direto com os roubadores e que, também por esta razão, são aptos a reconhecê-los.

No caso, verifica-se que os réus confessaram a prática delitiva em concurso de agentes, descrevendo as abordagens. A versão dada pelos réus, ressaltado quanto à ausência de arma de fogo (ou algo que efetivamente a simulasse - e não um celular), se coaduna com o que relataram as vítimas. Os ofendidos foram todos ouvidos e confirmaram que tiveram seus pertences subtraídos por atuação dos réus juntamente com o adolescente. Em juízo os reconheceram, descrevendo majoritariamente a conduta de cada um, indicando que Marcos era quem portava a arma e anunciava o assalto, ao passo que Patrick era quem recolhia os objetos, ficando o adolescente mais afastado, salvo no segundo evento em que agiu mais ativamente.

Assim, a condenação dos réus pelo roubo é medida que se impõe.

A causa de aumento de pena do concurso de pessoas também está demonstrada, conforme acima mencionado.

O prévio ajuste, auxílio e efetiva colaboração para a prática da subtração ficou perfeitamente demonstrada, visto que atuaram conjuntamente, com distribuição de tarefas para a execução.

Além disso, as vítimas relataram que foram abordadas por três sujeitos, sendo um adolescente, em que nas circunstâncias do roubo dividiram tarefas. Tais situações comprovam concurso de vontades para a prática criminosa, revelando que estavam unidos pelo mesmo propósito.

Quanto ao reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma, não é imprescindível sua apreensão, bastando que a palavra da vítima seja segura, coerente e em harmonia com as demais provas produzidas.

É o caso dos autos. Nesse sentido:

“No roubo, a declaração da vítima é suficiente para o reconhecimento da qualificadora do emprego de arma, sendo desnecessárias a apreensão e perícia do artefato. Seria contra-senso admitir-se sua palavra para comprovação do principal, qual seja, a materialidade e autoria, mas refutá-la quanto ao secundário”

(TACrim/SP - Apelação nº 1.386.837/8 - Osasco - 1ª Câmara - Rel. Di Rissio Barbosa - J. 29.01.2004 - v.u.).

É certo que os réus mentiram em juízo quando relataram que utilizaram um celular para simular a arma de fogo. Isto porque as vítimas que tiveram contato direto com eles e tiveram contra si apontado o aludido artefato, confirmaram que, pela percepção inicial, se tratava de uma arma de fogo.

O que se pode discutir é se a arma de fogo era verdadeira ou um simples simulacro. Quanto a isso, conforme jurisprudência acima, a confirmação de utilização aliado à não localização da arma, implica reconhecimento da causa de aumento. Porém, para tanto, é preciso que o relato das vítimas seja completamente coeso.

Ocorre que, neste ponto, como bem definiu a acusação em suas alegações finais, a

versão da vítimas Pedro e Ruan quebram esta cadeia de uniformidade, pelo que afirmaram que a arma seria um simulacro, o que gera neste juízo incerteza acerca deste aspecto da acusação (objeto do aditamento), neste feito. É certo que no processo de apuração do ato infracional de Ítalo a utilização do armamento foi considerada, mas lá a vítima Ruan não foi ouvida e as provas indicavam para isso. Sendo aqui outra instrução, a rejeição da causa de aumento é medida que se impõe. Quanto ao concurso de crimes, anoto que foram dois os fatos. O primeiro (fato 1) envolvendo duas vítimas e dois patrimônios distintos e o segundo envolvendo três vítimas e três patrimônios diferentes. No primeiro fato, sob a mesma conduta (ameaça) foram praticados dois roubos, a indicar concurso formal entre eles. No segundo fato (fato 2), sob a mesma conduta (ameaça) foram praticados três roubos, a indicar concurso formal entre eles. Entre o fato 1 e o fato 2, tem-se a figura do crime continuado, pois um ocorreu na sequência do outro, em idênticas condições de tempo (uma na sequência da outra), lugar (via pública) e forma de execução (abordagem por um e recolhimento pelos demais, com grave ameaça, mas sem violência).

No tocante ao crime do artigo 244-B, do ECA, a despeito da negativa dos réus, entendo que está evidente que eles sabiam que Ítalo era adolescente. Primeiro porque a todo momento se referiam a ele como "menor". Segundo porque as vítimas indicaram que era possível notar que ele era menor que os demais. Terceiro porque a atuação de Ítalo, mais afastada e menos agressiva, indica personalidade em formação, notadamente perceptível pelos réus.

Assim, a condenação dos réus por este crime também é medida que se impõe. Demonstrada a ocorrência do crime e a responsabilidade criminal, passo, pois, à dosimetria da pena, à luz do artigo 68, do Código Penal.

1. Fato 1 (roubo ocorrido na margem do rio Mongaguá - ao lado da escola Aracy Leda Bauer)

1.1. Do crime de roubo.

1.1.1. Do réu Marcos

1.1.1.1 Da dosimetria.

Em primeira fase verifico que as circunstâncias são próprias do delito. Desse modo, fixo a pena base no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, há duas atenuantes, quais sejam: confissão e a menoridade relativa, porém não serão consideradas em termos de fixação de pena pois nesta fase ela não pode ficar aquém no mínimo legal, à luz do entendimento sumulado do Colendo STJ. Assim, mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Em terceira fase, considero a causa especial de aumento de pena em 1/3 devido ao concurso de agentes. Assim, fixo a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, para cada um dos dois roubos.

1.1.1.2 Do pena de multa

Ausentes nos autos elementos quanto à condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

1.1.2 Do réu Patrick

1.1.2.1 Da dosimetria.

Em primeira fase verifico que as circunstâncias são próprias do delito. Desse modo, fixo a pena base no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, há a atenuante da confissão porém não será considerada em termos de fixação de pena pois nesta fase ela não pode ficar aquém no mínimo legal, à luz do entendimento sumulado do Colendo STJ. Assim, mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em terceira fase, considero a causa especial de aumento de pena em 1/3 devido ao concurso de agentes. Assim, fixo a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, para cada um dos dois roubos.

1.1.2.2 Da pena de multa

Ausentes nos autos elementos quanto à condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

1.2 Do concurso formal

Conforme consignei na fundamentação, não é caso de soma das penas de cada um dos dois roubos do fato 1, mas sim de aplicação do concurso formal a motivar a tomada da pena de um deles com o aumento de 1/6 em razão de serem dois os crimes. Assim, torno definitiva as penas (quanto ao fato 1) em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte seis) dias-multa, para cada um dos réus.

2. Fato 2 (roubo ocorrido embaixo da Rodovia - em um acesso ao Rio Mongaguá - próximo a um quiosque)

2.1. Do crime de roubo.

2.1.1. Do réu Marcos

2.1.1.1 Da dosimetria.

Em primeira fase verifico que as circunstâncias são próprias do delito. Desse modo, fixo a pena base no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, há duas atenuantes, quais sejam: confissão e a menoridade relativa, porém não serão consideradas em termos de fixação de pena pois nesta fase ela não pode ficar aquém no mínimo legal, à luz do entendimento sumulado do Colendo STJ. Assim, mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Em terceira fase, considero a causa especial de aumento de pena em 1/3 devido ao concurso de agentes. Assim, fixo a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, para cada um dos três roubos.

2.1.1.2 Do pena de multa

Ausentes nos autos elementos quanto à condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

2.1.2 Do réu Patrick

2.1.2.1 Da dosimetria.

Em primeira fase verifico que as circunstâncias são próprias do delito. Desse modo, fixo a pena base no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, há a atenuante da confissão, porém não será considerada em termos de fixação de pena pois nesta fase ela não pode ficar aquém no mínimo legal, à luz do entendimento sumulado do Colendo STJ. Assim, mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em terceira fase, considero a causa especial de aumento de pena em 1/3 devido ao concurso de agentes. Assim, fixo a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, para cada um dos três roubos.

2.1.2.2 Da pena de multa

Ausentes nos autos elementos quanto à condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

2.2 Do concurso formal

Conforme consignei na fundamentação, não é caso de soma das penas de cada um dos três roubos do fato 2, mas sim de aplicação do concurso formal a motivar a tomada da pena de um deles com o aumento de 1/5 em razão de serem três os crimes. Assim, torno definitiva as penas (quanto ao fato 2) em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias-multa de reclusão e 26 (vinte seis) dias-multa para cada um dos réus.

3. Do crime continuado entre os fatos 1 e 2.

Consoante também já aponte na fundamentação, entre os dois blocos de crimes houve

continuidade delitiva. Assim, no lugar de somar as penas encontradas ao final dos itens 1 e 2 acima, pertinente será a tomada da maior pena com a elevação de 1/6, pois dois foram os blocos. Assim, seguindo a pena do fato 2 (superior), aplico a elevação de 1/6 para encontrar a pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 4 (quatro) dias-multa de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, para cada um dos réus.

4. Do crime de corrupção de menores (244-B, do ECA).

Em primeira fase analisada as circunstâncias, fixo a pena base no patamar mínimo legal de 01 (um) anos de reclusão para cada um dos réus.

Em segunda fase, há a atenuante da maioridade relativa em relação ao réu Marcos, entretanto não será considerada em termos de fixação de pena porque nesta fase ela não poderá ficar aquém do mínimo legal, à luz do entendimento sumulado do Colendo STJ menoridade. Assim, mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão para cada um dos réus.

Em terceira fase, nada a se considerar, motivo pelo qual fixo a pena dos réus pelo crime de corrupção de menores em 01 (um) ano de reclusão, para cada réu.

5. Do concurso formal entre os roubos e a corrupção de menores.

Embora este magistrado tenha o entendimento pessoal de que as penas devem se somar, por se tratar de condutas diversas, devo seguir a jurisprudência do STJ para considerar o concurso formal. No entanto, aplicar 1/6 sobre a pena encontrada no item 3 acima, seria mais prejudicial aos réus do que simplesmente somar as penas. Assim, pertinente a adoção do concurso material benéfico, previsto no artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, a fim de se somar as penas e encontrar a pena definitiva dos réus como sendo de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias-multa de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa.

6. Do regime inicial

Diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais negativas, fixo regime inicial de cumprimento o fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 3.º, do Código Penal, para cada um dos réus.

7. Do dispositivo

Ante o exposto julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR o réu:

1) MARCOS GABRIEL OLIVEIRA NASCIMENTO DE ASSIS, qualificado nos autos, às penas de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias-multa de reclusão em regime inicial fechado e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, este no piso, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (por duas vezes em concurso formal - art. 70, CP) em continuidade delitiva com o artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (por três vezes em concurso formal - art. 70, CP) c/c art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90.

2) PATRICK SANTANA MENDES, qualificado nos autos, às penas de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias-multa de reclusão em regime inicial fechado e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, este no piso, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (por duas vezes em concurso formal - art. 70, CP) em continuidade delitiva com o artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (por três vezes em concurso formal - art. 70, CP) c/c art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90. Mantenho a prisão preventiva dos réus, pelos mesmos fundamentos utilizados quando da decretação, agora com maiores evidências em razão da superação de mais um degrau da presunção de inocência, decorrente da formação da culpa após cognição exauriente em primeiro grau de jurisdição. Levo em consideração também a preservação do princípio da homogeneidade entre a prisão cautelar e eventual prisão-pena. Deixo de aplicar o que estatui o artigo 387, parágrafo 2.º, do Código de Processo Penal por não se coadunar com o princípio da isonomia com os demais condenados, porquanto a progressão de regime exige a análise de requisitos subjetivos que somente podem ser apreciados pelo Juízo da Execução.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao réu em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

Atualize-se o histórico de partes com a prolação da presente sentença. Intimem-se os réus por seu patrono acerca da presente sentença, proferida em audiência e, caso os réus manifestem o desinteresse em recorrer, para que efetuem o pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias, mediante depósito na conta judicial junto ao Banco do Brasil (agência 1897-X, conta 139.521-1) juntando-se o comprovante de depósito nos autos, conforme artigo 481. da N.S.C.G.J. Expeça-se a guia de recolhimento provisória, no prazo normativo.

Das Disposições finais

Ao trânsito em julgado, providencie a serventia a:

- 1) atualização do histórico de partes com a anotação do trânsito em julgado;
- 2) expedição da guia de recolhimento definitiva.
- 3) expedição de ofício de recomendação do réu no local onde se encontra preso ou, caso esteja solto, expeça-se mandado de prisão;
- 4) expedição de ofício ao IIRGD;
- 5) expedição de ofício ao TRE;
- 6) expedição da certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa).
- 7) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

P. I. C.

Mongaguá, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA